

PARECER EXECUTIVO & RESUMO ESTRATÉGICO DO PROCESSO

Documento condensado e auditado para análise da advocacia e atuação nos Tribunais Superiores e 1ª Instância.

CLIENTE / PACIENTE

JÚLIO PEREIRA MARCOS

Preso preventivamente em 12/05/2026 (Segregação ininterrupta >90 dias)

RECURSO ORDINÁRIO EM HC NO STJ

HC 1.116.750 / RJ (Registro 2026/0311210-7)

6ª Turma • Relator: Min. Og Fernandes • Concluído para Decisão (13/08)

AÇÃO PENAL 1ª INSTÂNCIA (DESMEMBRADO)

Proc. 0023013-51.2021.8.19.0078

2ª Vara Criminal de Armação dos Búzios/RJ • Juiz: Dr. Danilo Marques Borges

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA (CORRÉUS)

Proc. 0022975-39.2021.8.19.0078

TODOS OS 5 CORRÉUS SOLTOS desde 02/08/2022 por excesso de prazo

1. SÍNTESE FÁTICA E PROVAS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A ação penal originou-se da "Operação Delivery" (março/2021, Búzios/RJ) após abordagem policial do corréu **José Guilherme** com **218g de maconha**. Na delegacia, José Guilherme declarou uso próprio e informou um contato telefônico. A polícia consultou cadastro de operadora (Credlink), identificando a titularidade em nome de Júlio (endereço em SP), deferindo-se 4 rodadas de escuta e denúncia por Tráfico (Art. 33) e Associação (Art. 35 da Lei 11.343/06).

Fatos Provados em Juízo na Audiência Oficial (Feito Originário):

- Ausência Total de Drogas com Júlio:** Nenhuma grama de droga, balança, arma ou dinheiro foi apreendida com Júlio. Confirmado pelo Delegado Dr. Rodrigo Moreira (16:47).
- Inexistência de Perícia Vocálica:** O Delegado confirmou sob juramento que "não houve perícia de voz" (19:31). A imputação apoia-se apenas em cadastro de chip.
- Confissão Policial de Ausência de Facção/Hierarquia:** O Delegado Dr. Nelson Esquiba asseverou: "Não havia facção, hierarquia nem estrutura armada... eram usuários que se ajudavam" (114:03).
- Destruição do Chip em 2021:** Júlio destruiu a linha ainda no início de 2021; as rodadas 3 e 4 de escutas sequer captaram sua voz.

2. CRONOLOGIA PROCESSUAL E QUEBRA DE ISONOMIA (ART. 580 CPP)

Data	Órgão / Instância	Evento Processual e Repercussão Prática
27/01/2022	2ª Vara de Búzios	Decretada prisão preventiva de todos os denunciados da Operação Delivery.
17/05/2022	2ª Vara de Búzios	Desmembramento do processo quanto a Júlio (Proc. 0023013-51.2021.8.19.0078).
02/08/2022	Feito Originário	LIBERDADE AOS 5 CORRÉUS Revogada a preventiva de todos os corréus (inclusive quem portava 218g de droga) por excesso de prazo.
07/10/2024	Cartório de Búzios	Certidão comprovando que o mandado de Júlio não constava no BNMP por erro do Judiciário.
05/05/2026	7ª Câmara TJRJ	HC Preventivo Impetrado por advogado constituído com Júlio em plena liberdade.
12/05/2026	Polícia Civil	Cumprimento do mandado de prisão preventiva após 4 anos da data dos fatos.
11/06/2026	7ª Câmara TJRJ	Denegação do HC pelo TJRJ sob o argumento genérico de "fuga prolongada".
29/07/2026	STJ (6ª Turma)	Autuação do Recurso Ordinário sob o HC 1.116.750/RJ (Rel. Min. Og Fernandes).
13/08/2026	STJ (Gabinete)	Autos Concluídos para Decisão ao Relator Min. Og Fernandes após parecer do MPF.

3. MATRIZ DOS 5 PILARES DE ATAQUE DA DEFESA TÉCNICA

PILAR 1 • ART. 580 DO CPP
Isonomia com os Corréus Soltos

Todos os 5 corréus respondem em liberdade desde agosto/2022, inclusive o único flagrado com droga (José Guilherme, 218g). Manter Júlio (sem droga) preso isoladamente viola a isonomia e o Art. 580 do CPP.

PILAR 2 • STJ HC 686.312/MS (3ª SEÇÃO)
Ausência de Materialidade Direta

Precedente vinculante da 3ª Seção do STJ estabelece que o tráfico (Art. 33) exige apreensão da droga e laudo pericial. Escutas telefônicas sem apreensão não suprem a materialidade nem autorizam prisão preventiva.

PILAR 3 • ART. 35 DA LEI 11.343/06
Descaracterização da Associação

O STJ exige prova de estabilidade e permanência. O próprio Delegado confessou em juízo inexistir facção, hierarquia ou divisão de tarefas, tratando-se de relação episódica entre usuários.

PILAR 4 • ART. 400 DO CPP
Excesso de Prazo sem AIJ (>90 dias)

Júlio está preso desde 12/05/2026 sem que a Audiência de Instrução (AIJ) do feito desmembrado tenha sido realizada, ultrapassando os prazos legais sem qualquer culpa da defesa técnica.

PILAR 5 • STJ AGRG NO RHC 167.473/SP • BOA-FÉ DEFENSIVA
Desconstrução da Tese de "Fuga" e Erro do BNMP

O mandado de 2022 não constava do BNMP por erro exclusivo do Judiciário (certidão de 07/10/2024). Júlio contratou advogado e impetrou HC preventivo em 05/05/2026 em liberdade. O STJ consolidou que *a não localização momentânea não configura fuga* e a impetração judicial demonstra inequívoca submissão à Justiça.

4. AUDITORIA DE JURISPRUDÊNCIA VALIDADA (SEXTA TURMA STJ)

Ministro / Órgão	Precedente Concreto Auditado	Tese Fixada Aplicável ao Caso Júlio
Min. Og Fernandes RELATOR DO CASO	STJ HC 232.842/RJ e HC 142.062/RJ	Concessão de ordem por excesso de prazo na instrução e extensão obrigatória de liberdade com base no Art. 580 do CPP por isonomia fática entre corréus.
Min. Sebastião Reis Jr. PRESIDENTE DA TURMA	STJ HC 686.312/MS (Terceira Seção Penal)	Leading Case Vinculante: Indispensabilidade de apreensão da droga para o Art. 33. Extensão a corréus no <i>PExt no HC 497.699/MG</i> .
Min. Rogerio Schietti SEXTA TURMA	STJ AgRg RHC 167.473/SP e AgRg REsp 1.984.770/RJ	Não localização e citação editalícia não autorizam preventiva por presunção de fuga. Art. 35 exige comprovação cabal de estabilidade e permanência.
Min. Antonio Saldanha SEXTA TURMA	STJ AgRg HC 850.569/SP e HC 755.819/RJ	Extensão de liberdade por identidade fática e exigência de prova de ciência inequívoca de mandado para cogitar evasão do distrito da culpa.
Des. Otávio Toledo DES. CONVOCADO TJSP	STJ AgRg HC 915.228/SP e AgRg HC 890.093/RJ	Comunicação dos motivos objetivos de revogação de preventiva e absolvição do delito de associação quando ausente prova pericial de permanência.

5. PLANO DE AÇÃO TÁTICO E RECOMENDAÇÕES PARA A ADVOCACIA

Medidas Imediatas Recomendadas:

- 1. Memoriais no STJ (HC 1.116.750/RJ):** Entrega de memoriais no Gabinete do Min. Og Fernandes, ressaltando o processo concluso, a isonomia (Art. 580 CPP) com os 5 corréus soltos e a ausência de apreensão de drogas (HC 686.312/MS).
- 2. Relaxamento por Excesso de Prazo na 1ª Instância (Búzios):** Protocolar pedido de relaxamento na 2ª Vara Criminal invocando o Art. 400 do CPP c/c Art. 5º, LXXVIII da CF (>90 dias preso sem AIJ designada no feito desmembrado).
- 3. Prova Emprestada:** Requerer certidão e traslado dos depoimentos dos Delegados prestados na Ação Originária (0022975-39.2021.8.19.0078).
- 4. Medidas Alternativas Subsidiárias (Art. 319 CPP):** Pleitear subsidiariamente comparecimento mensal em juízo e monitoramento eletrônico, diante da primariedade e emprego com carteira assinada.